

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산◇◇◇◇원 (○○산◇◇◇◇원)	처분요구일자	○○○○. ..	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

○○산◇◇◇◇원
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정
관 계 기 관 ○○산◇◇◇◇원
내 용

1. 업무처리기준

- 『국가를당사자로하는계약에관한법률시행령』 제60조제1항 규정에 의거, 각 중앙 관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 공사 계약 현황

○○○○.11.16.~○○○○.02.감사일 현재.

구분	해당 년도	공사명	공사기간	준공일	검사일	하자담보책임기간	부적정 일수	비고
1	○○ ○○	○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 도로안내표지판 설치 공사	○○○○.04.22. ~ ○○○○.05.03.	○○○○.05.03.	○○○○.05.0 7.	○○○○.05.07. ~ ○○○○.05.06.	-	.
2	"	○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 기반시설 정비 공사	○○○○.07.29. ~ ○○○○.08.27.	○○○○.08.27.	○○○○.09.0 2.	○○○○.09.02. ~ ○○○○.09.01.	-	.
3	"	○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 휴게공간 조성 공사	○○○○.09.30. ~ ○○○○.10.14.	○○○○.10.14.	○○○○.10.1 6.	○○○○.10.14. ~ ○○○○.10.13.	2	.
4	"	○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 정보화 교육장 통신공사	○○○○.12.02. ~ ○○○○.12.16.	○○○○.12.16.	○○○○.12.1 7.	○○○○.12.17. ~ ○○○○.12.16.	-	.

- ○○산◇◇◇◇원에서는 계약업무를 추진함에 있어 하자담보책임기간 산정시 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 함에도, ○○○○년 11월 16일 ~ ○○○○년 2월 감사일 현재까지 총 4건의 공사 계약 중 ‘○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 휴게공간 조성 공사’ 1건에 대하여 검사완료일이 아닌 준공일 기준으로 하자담보책임기간이 산정된 보증서를 징구하는 등 하자담보책임기간 산정을 부적정하게 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산◇◇◇◇원】
 - ‘○○○○년 ○○산◇◇◇◇원 휴게공간 조성공사’ 의 하자담보책임 보증서를 변경 징구
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산◇◇◇◇원】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련